

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת רון כץ

פ/25/2642

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שלילת קצבאות ממחבלים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 326 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995,¹ בסעיף 326 –

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "קצבה לפי סימן ג' בפרק י"א" יבוא "כל גמלה לפי חוק זה, למעט גמלה לפי סימן ו' בפרק ט";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במילים "עשר שנות מאסר לפחות" יבוא "חמש שנות מאסר לפחות, לא ישולמו לו גמלאות לפי חוק זה למעט גמלה לפי סימן ו' בפרק ט";

(3) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) לעניין סעיף זה רואים גם את אלה כעבירה שבוצעה מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור :

(1) עבירה שבית המשפט ציין בפסק הדין שהיא מעשה טרור, לפי סעיף 37(ד) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016 ;

(2) עבירה שרואים את הנפגע ממנה כנפגע בפעולת איבה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970 ;

(3) עבירה שהגורם המוסמך לחקור את נסיבות ביצועה קבע כי יש יסוד סביר להניח כי היא עבירה כאמור."

2. תיקון חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט–2019,² בתוספת הראשונה, אחרי פרט (23) יבוא :

הפלילי ותקנת השבים

"(24) המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי, או עובד המוסד לביטוח לאומי שהוא הסמיכו לכך, לעניין שלילת גמלה לפי סעיפים 325 ו-326 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995."

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
² ס"ח התשע"ט, עמ'.

דברי הסבר

מדינת ישראל נמצאת בימים אלו בגל פיגועים רצחני אשר גבה מחיר יקר בדמות נרצחים, פצועים וחשש ממשי בקרב אזרחי ישראל מלהסתובב ברחובות בבטחה. לא מדובר במצב חדש במדינת ישראל שכן, מידי מספר שנים אנו מוצאים את עצמנו בגל טרור חדש.

בעוד שמדינת ישראל פועלת בנחישות ובעוצמה רבה כנגד הטרור באופן יומי, ומערכת הביטחון על שלל זרועותיה פועלת על מנת לסכל פיגועים בצורה התקפית, מצליחים למרבה הצער מפגעים בודדים לעבור מבעד לשכבות הביטחון של מדינת ישראל ולהוציא פיגועים אל הפועל, ופוגעים בחייהם של אזרחים חפים מפשע ללא כל הבחנה.

מדינת ישראל נוהגת להלין על הרשות הפלסטינית שמשלמת קצבאות מיוחדות למשפחות מחבלים בין אם חוסלו במהלך הפיגוע שביצעו ובין אם נשלחו למאסר, אך במקביל, מכוח החוק, מדינת ישראל משלמת למחבלים ולמשפחות מחבלים אזרחי ישראל תשלומי קצבאות.

סעיף 326 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק) שולל גמלאות מסוימות מאדם וממשפחתו של אדם כאשר זכאותו לגמלה התגבשה אגב ביצוע פשע או ניסיון לביצוע פשע ממניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור.

כמו כן, החוק שולל מאדם שנידון למאסר עולם בשל רצח שהוא מעשה טרור או במסגרת פעילות של ארגון טרור החוק גמלת אזרח ותיק, ומפחית במחצית גמלאות מסוימות שמשולמות למי שנגזרו עליו עשר שנות מאסר בשל עבירת ביטחון חמורה ממניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור.

מוצע לשלול גם את יתר הקצבאות המשולמות למחבלים בשל עבירת רצח או בשל עבירת ביטחון חמורה אחרת שבשלה נגזרו עליו עשר שנות מאסר, גם לאחר סיום המאסר, מלבד קצבת ילד נכה. בכך, בנוסף לכל הצעדים בהם נוקטת ממשלת ישראל על מנת למגר את הטרור, נמנע את המצב האבסורדי שבו מעניקה המדינה כספי סיוע למי שמבקש לפגוע בקיומה ובאזרחיה.

בכדי להתגבר על קשיים ביישום ההוראות של שלילת הקצבאות, מוצע לקבוע נסיבות שבהן העבירות ייחשבו לעניין זה עבירות שנעברו מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור וכן ליצור מנגנון להעברת מידע למוסד לביטוח לאומי בדבר עבירות שנעברו כאמור לצורך שלילת הקצבאות לפי סעיפים 325 ו-326 לחוק.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת רון כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/3743/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באדר התשפ"ג (27.02.2023)